

1501061-16.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 191 e 193), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Renato Siqueira Damasceno em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501061-16.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128001/2021 - 03º D.P. MAUA, 17844107 - 03º D.P. MAUA, 444/21/130 - 03º D.P. MAUA, 444/2021 - 03º D.P. MAUA, 2128001 - 03º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNALDO JOSÉ DE ABREU e outros

Data da Audiência:

26/04/2022

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Em 26 de abril de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Renato Siqueira Damasceno. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Jurandi Gabriel de Oliveira e Valdinei Vicente. Ausente a testemunha comum Paulo Sérgio Vidoca. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Em relação ao réu Renato, concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Paulo Sérgio, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ROBERTO DA SILVA GANDRA (citado por edital - fls. 245/266), qualificado às fls. 120, e RENATO SIQUEIRA DAMASCENO, qualificado a fls. 121, foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, entre os dias 07 e 08 de maio de 2021, na Rua Doutor João Carlos de Azevedo, nº 821, Jardim Maringá, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado e agindo com identidade de propósitos entre si e com ROSA DE LIMA LINO DA SILVA 165, subtraíram, em proveito comum, um "ponto de ônibus" (estrutura de ferro com assentos e cobertura - fls. 36/41), avaliado em R\$ 2.900,00 (fls. 35), pertencente à empresa Transporte Turismo Suzano Ltda. (fls. 170/171). Por fim, EDNALDO JOSÉ DE ABREU (citado por edital - fls. 264/265 e 267/268), qualificado às fls. 12 e 14, foi denunciado como incurso no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, porque, no dia 08 de maio de 2021, na Rua Pernambuco s/nº, Jd. Elizabeth, nesta cidade e comarca de Mauá, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto do crime acima referido (fls. 170/171). Foi concedido ao acusado Ednaldo os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 87/88). Foi designada audiência para homologação de acordo de não persecução penal em relação a indiciada Rosa (fls. 150/151), que foi aceito pela indiciada (fls. 155/158). A denúncia foi oferecida (fls. 169) e recebida (fls. 173). O réu Renato foi citado (fls. 214) e apresentou defesa preliminar (fls. 231/232). O recebimento da denúncia foi mantido em relação ao réu Renato (fls. 241). Os réus Roberto e Ednaldo foram citados por edital (réu Roberto - fls. 245/246 - e réu Ednaldo - fls. 264/265 e 267/268). Foi designada teleaudiência em relação ao réu Renato, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 252/256). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a representante da vítima Jurandi Gabriel de Oliveira (gravação audiovisual), a testemunha Valdinei Vicente (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Renato Siqueira Damasceno (termo de audiência). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Paulo Sérgio Vidoca (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Paulo Sérgio Vidoca (fls. 7) e Valdinei Vicente (fls. 8), a representante da vítima Jurandi

Gabriel de Oliveira (fls. 9), o réu Ednaldo Jose de Abreu (fls. 10) e a indiciada Rosa de Lima Lino da Silva (fls. 116). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu, o regime inicial fechado para o início de cumprimento das penas e a substituição da pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Renato, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão com a reincidência, o regime semiaberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Fotos do réu Ednaldo (fls. 16/20). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 34). Auto de avaliação (fls. 35). Fotos do local dos fatos (fls. 37/41). Fotos do galpão (fls. 42/43). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 103, 113 e 114). Link da gravação do furto (fls. 104). Folha de antecedentes (fls. 190/192) e certidões (fls. 139/140 = 193/195). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), fotos do réu Ednaldo (fls. 16/20), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 34), auto de avaliação (fls. 35), fotos do local dos fatos (fls. 37/41), fotos do galpão (fls. 42/43), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 103, 113 e 114), link da gravação do furto (fls. 104) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a representante da vítima Jurandi Gabriel de Oliveira disse que: a) sou funcionário da Suzantur, sou técnico do trabalho; b) a Suzantur tem contrato de manutenção dos abrigos de ônibus em Mauá; c) saiu nas redes sociais e depois de uns dias a Delegacia entrou em contato com a empresa, ver o ponto e ir retirar na Delegacia; d) eu vi nas redes sociais que o ponto cedeu, caiu e foi furtado; e) eu fui receber o ponto na Delegacia; f) o ponto era inteiro, mas havia sido cortada, eles soldaram para a gente trazer; g) o ponto era de ferro, de policarbonato; h) uma nova sai na media de R\$ 3.000,00 a R\$ 3.500,00; i) não sei quem furtou (gravação audiovisual e fls. 9). A testemunha Valdinei Vicente, judicialmente, disse que: a) me recordo da ocorrência; b) nós tivemos conhecimento desta ocorrência pelas redes sociais, ainda não havia boletim de ocorrência; b) fizemos diligências no local e os moradores disseram que o ponto de ônibus foi furtado; c) em diligências em ferro velhos, encontramos o ponto de ônibus; d) o proprietário do estabelecimento se apresentou por Maguila, que é o Ednaldo, e ele confirmou que adquiriu o ponto do Roberto, da Rosa e do Renato; e) o proprietário do estabelecimento disse que conhecia o Renato e nós conhecíamos o Renato, fomos até a casa do Renato, no Jardim Canadá, mas não encontramos; f) eu participei das diligências com o policial Vidoca, porque ele é o meu parceiro; g) o Renato não foi localizado para ir até a Delegacia para ser ouvido; h) eu e o policial Paulo temos as mesmas informações, porque participamos da investigação juntos (gravação audiovisual e fls. 8). Por fim, o réu Renato Siqueira Damasceno, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) o ponto estava solto e nós o levamos; b) estávamos pegando reciclagem, vimos o ponto solto e o pegamos; c) a Rosa e o Roberto estavam comigo, estávamos nós três; d) vendemos para o Ednaldo, no ferro velho, ele é conhecido por Maguila; e) não sei se o Roberto tem apelido; f) acho que o quilo do ferro era R\$ 1,00, pesou 140 Kgs e vendemos a estrutura por R\$ 140,00; g) estou muito arrependido (gravação audiovisual). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), fotos do réu Ednaldo (fls. 16/20), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 34), auto de avaliação (fls. 35), fotos do local dos fatos (fls. 37/41), fotos do galpão (fls. 42/43), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 103, 113 e 114), link da gravação do furto (fls. 104), como também pela declaração da representante da vítima Jurandi Gabriel de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 9) e pelos depoimentos das testemunhas Valdinei Vicente (gravação audiovisual e fls. 8) e Paulo Sérgio Vidoca (fls. 7), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Renato Siqueira Damasceno (gravação audiovisual), foi comprovado que na data e local dos fatos os réus Roberto e Renato, juntamente com a indiciada Rosa, subtraíram o ponto de ônibus, que consistia em estrutura de ferro com assentos e cobertura do local, pertencentes a

empresa vítima e com uma carroça de tração humana a venderam para o réu Ednaldo, conhecido por "Maguila", que é proprietário de um estabelecimento de compra e venda de materiais ferrosos ("ferro velho"), há cerca de 1,5 km de distância do local do furto, pela quantia de R\$ 140,00. Reconheço a qualificadora do crime de furto ter sido praticado por duas pessoas, quais sejam os réus Roberto e Rosa, pela prova oral produzida (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Renato Siqueira Damasceno, pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Transporte Turismo Suzano Ltda. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 191 e 193), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls. 190/192 e 139/140 = 193/195). Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 191 e 193), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Renato Siqueira Damasceno em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e na segunda fase de aplicação da pena (fls. 190/192 e 139/140 = 193/195); motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem suspendo a pena, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, caput, e incisos I e II, ambos do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (gravação audiovisual). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu RENATO SIQUEIRA DAMASCENO (R.G. nº 43.686.295 - filho de Valdir Cristiano Damasceno e Sonia Siqueira da Silva - fls. 121), pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Transporte Turismo Suzano Ltda, a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Desmembre-se os autos em relação aos réus Rosa, Ednaldo e Roberto porque ela está cumprindo as condições do Acordo de Não Persecução Penal (fls. 155/158). Quantos aos réus Ednaldo e Roberto, ambos foram citados por edital (fls. 246 e 268). NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do

processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.